

NOTE DE COURS – CORRESPONDANCE COMMERCIALE (3e COMMERCIALE)

Leçon 7 : La lettre de mise en demeure

1. Définition

La lettre de mise en demeure est une lettre officielle adressée à une personne ou entité pour exiger le respect d'un engagement contractuel sous peine d'action en justice.

2. Objectifs de la lettre

- Exiger une exécution immédiate (paiement, livraison, restitution)
- Fixer un dernier délai légalement valable
- Créer une preuve écrite avant procédure judiciaire

3. Structure de la lettre

- En-tête et date
- Objet : « Mise en demeure pour non-exécution d'un contrat »
- Rappel de l'engagement ou contrat concerné
- Exposé du manquement constaté
- Mise en demeure explicite avec délai
- Mention des suites juridiques possibles
- Signature et cachet éventuel

4. Expressions utiles

- Nous vous mettons en demeure de respecter les engagements pris dans le contrat n°...
- À défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, nous saisissons les juridictions compétentes.
- Cette lettre constitue une preuve de notre tentative de règlement amiable.
- Nous espérons pouvoir régler ce différend sans recours judiciaire.

5. Exemple

Objet : Mise en demeure pour défaut de livraison

Monsieur,

Nous constatons que, malgré nos relances, la marchandise commandée le 1er mai n'a pas été livrée.

Nous vous mettons en demeure de procéder à la livraison dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la présente.

Faute de quoi, nous entamerons une procédure légale.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Résumé :

Cette lettre doit être rédigée avec rigueur, car elle a une valeur légale importante. Elle engage formellement une action.